

1501808-57.2021.8.26.0445

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... e reincidência) pelo crime de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as consequências, as circunstâncias do crime e os antecedentes são negativos.

Quanto às consequências, a empresa-vítima Nobrecel encontra-se em processo de falência, adotando rígido controle ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501808-57.2021.8.26.0445 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501808-57.2021.8.26.0445

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2264865/2021 - 02º D.P.

PINDAMONHANGABA, 14883993 - 02º D.P. PINDAMONHANGABA, 2264865 - 02º D.P.

PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILSON VIANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA-NETO

RELATÓRIO

NILSON VIANA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no crime do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do CP, porque, em concurso com MAURÍCIO BEZERRA DA SILVA e ALEXSANDRO DE OLIVEIRA, teria subtraído para si, mediante escalada, 20 quilogramas de fios de cobre, pertencentes à Massa Falida Nobrecel S/A.

Recebida a denúncia (fls. 64/65), o réu foi citado (fl. 70) e ofertou resposta à acusação (fls. 76/77).

Designada audiência de instrução e julgamento (fls. 78/79), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se por alegações finais orais. O

Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa

postulou a absolvição.
É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), bem como pela prova oral colhida.

A autoria delitiva, de igual modo, é plena e cabal, conforme o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais confirmaram a narrativa da acusação. Disseram que receberam uma denúncia de furto na sede da massa falida da Nobrecel. Chegando ao local, avistaram três indivíduos no interior de uma sala de máquinas. Assim que avistaram os policiais, todos empreenderam fuga, sendo que o réu Maurício e o corréu Alexsandro foram abordados. Na posse direta dos réus, localizaram duas mochilas contendo mais de 20 quilos de fios de cobre cortados. Os policiais informaram que não viram se os três furtavam os fios juntos, mas que os viram juntos e todos correram assim que avistaram a polícia.

O réu negou o delito. Disse que é usuário de maconha e que, no dia dos fatos, estava fumando maconha em um terreno localizado na parte de trás da fábrica. Contou que, em determinado momento, teria surgido a polícia e tomado o seu celular. Disse que, enquanto os policiais olhavam o seu celular, escutou um barulho parecido com um "tiro". Narrou que, nesse momento, os policiais saíram e levaram consigo o seu celular. Afirmou que não furtou nenhum fio ou algum outro material da fábrica. A versão do réu restou isolada nos autos. As testemunhas confirmaram o furto. Narraram que os corréus MAURÍCIO e ALEXSANDRO estavam na posse dos fios subtraídos. O réu NILSON estava no mesmo local. Todos foram avistados juntos. Tentaram empreender fuga, ao avistarem a polícia. Mas foram capturados no local, com exceção do réu Nilson. Ou seja: é evidente que o réu Nilson contribuiu para a prática criminosa. Estava na companhia dos corréus MAURÍCIO e ALEXSANDRO no momento do crime. Apenas não foi pego na posse dos bens subtraídos, porque conseguiu evadir-se. Mas deixou o seu celular no local. O conjunto probatório é seguro nesse sentido.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu Nilson quanto ao delito de furto.

Trata-se de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas. As testemunhas confirmaram que o local é cercado por muros e grades. O réu Nilson, inclusive, conseguiu evadir-se do local ao pular a sua grade de proteção, indo em direção ao matagal. As testemunhas confirmaram esse fato. Incidem as qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, portanto.

No mais, resta inaplicável o princípio da insignificância em virtude da nocividade do crime (furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas) e do histórico especialmente reprovável do acusado, que apresenta diversas condenações definitivas (maus antecedentes e reincidência) pelo crime de tráfico de drogas.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que as consequências, as circunstâncias do crime e os antecedentes são negativos.

Quanto às consequências, a empresa-vítima Nobrecel encontra-se em processo de falência, adotando rígido controle de seus bens, para futuro pagamento de credores e trabalhadores. A empresa, infelizmente, tem sido vítima de inúmeros e recorrentes furtos, os quais têm causado grande prejuízo ao seu patrimônio e, conseqüentemente, a todos os credores da massa falida, que aguardam a integral satisfação do seu crédito. Trata-se, portanto, de conduta que atinge uma multiplicidade de pessoas, com efeitos danosos bastante intensos e nocivos à sociedade. As consequências do crime extrapolam o insito ao tipo.

Quanto às circunstâncias, o concurso de pessoas já qualificou o crime. Assim, a escalada torna o delito mais nocivo ao bem jurídico tutelado.

Quanto aos antecedentes, o réu ostenta condenação definitiva pretérita nos autos da Ação Penal 0003916-51.2012.826.0445 (crime de tráfico de drogas), com trânsito em julgado para o Ministério Público em 9/9/2014 e para a Defesa em 20/8/2014 (fl.

29). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitara vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pretérita pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas (processo 0005597-37.2013.8.26.0634, com trânsito em julgado aos 1º/9/2014 para a Defesa e aos 19/9/2014 para o Ministério Público, cf. fls. 34/35). É reincidente, portanto.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão e 18 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas acima, e do histórico e comportamento do réu, que apresenta duas condenações definitivas pretéritas (maus antecedentes e reincidência), fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP; art. 59, CP; e Súmula 269, STJ, a contrario sensu).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos subjetivos, conforme os fundamentos precedentes.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu NILSON VIANA DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 155, § 4º, II e IV, do CP, às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no mínimo legal cada.

Não havendo motivo superveniente que justifique o contrário, deve o réu permanecer em liberdade.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual o preenchimento dos requisitos subjetivos.

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF);

(b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e

(c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido

expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.
Condene o réu ao pagamento de custas na forma da lei (art. 804, CPP).
Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.
Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA-NETO
Juiz de Direito

Pindamonhangaba, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA